

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 경고 요구

제 목 : [5] △▲▽kV ◎☆☆변전소 진입로 사용 업무 처리 소홀

관 계 부 서 : 강원본부, 태백전력지사

조 치 부 서 : 강원본부, 태백전력지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 △▲▽kV ◎☆☆변전소를 2004. 12. 22.부 준공하여 운영하고 있고 건설 당시 진입로 1.8km를 개설하여 매입 후 관리하고 있다.

그리고 △▲▽kV ◎☆☆변전소 인근에는 아래의 [표 1]과 같이 3개의 신재생 발전사가 건설 후 운전되고 있으며, 우리회사는 위의 회사들이 신태백변전소 진입로를 이용함에 따라 진입로 사용료 및 겨울철 진입로 제설 작업을 위한 용역 처리비용을 각각 청구하고 있다.

[표 1] △▲▽kV ◎☆☆변전소 인근 발전사 현황

번호	사업자 명	상업운전일	진입로 사용 현황
1	익명화	'16. 6. 9.	
2	익명화	'20. 9. 1.	
3	익명화	'22. 8. 4.	
	익명화	'22. 10. 28.	

자료: ◎☆☆변전소 진입로 임대 계약서 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산운용 업무처리지침」 제4장 1절(임대) 1.3항에 따르면 부동산 임대계약은 1년을 원칙으로 하고, 임대 목적의 달성을 위하여 관리사업소장이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 부동산의 보유 목적에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 이를 초과하여 계약기간을 정할 수 있으며 쌍방의 합의에 의하여 이를 갱신할 수 있다. 또한 1.4항에 의거 관리사업소장은 임대 기간 만료 시 부동산의 반환 및 원상회복이 보장되도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 같은 절 3.1항에 따라 부동산 임대료는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 의한 하나의 감정평가업자의 감정평가액에 의하고, 감정평가액은 감정평가일로부터 2년 이내에만 적용할 수 있으며, 동일 임차인과 임대계약을 갱신하는 경우에는 3년까지 적용할 수 있다.

또한 겨울철 △▲▽kV ◎☆★변전소 및 3개의 신재생 발전사가 이용하는 진입로 제설 작업 관련으로 진입로 제설 용역비용 분담을 위하여 (주)\$▽☒은 2016. 10. 25.부, ♠@●(주)은 2020. 12. 30.부, ◆□■(주)1호,2호는 2022. 3. 4.부로 ‘제설작업 공동이행협약서’를 체결하고 분담률대로 용역비용을 분담하고 있다.

따라서 진입로 임대 계약을 담당하는 강원본부 ☎☎☎부와 겨울철 제설 용역 업무를 담당하는 태백전력지사 ◆☎◆팀은 위의 기준에 맞게 업무처리를 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 3개 신재생 발전사의 △▲▽kV ◎☆☆변전소 ‘진입로 사용에 대한 계약사항 및 사용료 징수’와 ‘진입로 제설 용역 비용 납부현황’을 확인한 결과, 강원본부 ☎㉸㉸부는 계약기간이 만료된 ‘진입로 임대 재계약(갱신) 미시행 및 사용료 미회수’, 태백전력지사 ◆☎◆팀은 ‘진입로 제설 용역비용 미회수’ 포함 필요한 조치를 시행하지 않음이 확인되었다.

가. △▲▽kV ◎☆☆변전소 진입로 임대 재계약(갱신) 미시행 및 사용료 미회수

3개 신재생 발전사가 이용하는 ◎☆☆변전소 진입로 사용 계약기간은 아래의 [표 2]와 같다.

[표 2] △▲▽kV ◎☆☆변전소 진입로 사용 계약 현황

(’25년 8월 기준)

번호	사업자 명	계약기간	비 고
1	익명화	’15. 7. 1. ~ ’25. 12. 31.	
2	익명화	’20. 1. 1. ~ ’25. 12. 31.	
3	익명화	’20. 7. 1. ~ ’23. 6. 30.	계약기간 만료
	익명화		

자료: ◎☆☆S/S 진입로 임대 계약서 재구성

그런데 부동산 임대계약 주체인 강원본부 ☎㉸㉸부 ☆☎▼(4)은 ☆★ ◆□ ■ 태양광(주)1,2호가 ’22년 이후로 아래의 [표 3]과 같이 계속해서 상업운전을 하고 있음에도, 진입로 사용 계약기간이 만료된 ’23. 6. 30. 이후 사용 연장의 재계약(갱신)을 시행하지 않았고 또한 진입로 사용료를 계약 기간 중인 ’22. 7. 1. ~ ’23. 6. 30 포함 현재까지 아래의 [표 4]와 같이 16,094,860원을 납부하지 않음에도, 필요한 조치를 취하지 않고 있다.

☆☎▼(4)은 사업자와 유선통화 후 응답이 없었다고 소명하였으나, 이후 소송 및 법적 대비 공문서 발송 등 기본 후속업무를 진행하지 않았으며 결과적으로 발전사업자는 대가 지불 없이 무단으로 진입로를 이용함에도 우리 회사는 3년여 동안 어떠한 행위도 진행하지 않아 사용료 미회수뿐만 아니라 법적회수 기일 촉박 등 업무처리 소홀에 대한 책임이 있다.

[표 3] ◆□■(주) 상업 운전 현황

(단위: kW, 원)

구 분		상업운전 발전전력[kW]				
		2022년	2023년	2024년	2025년	소 계
상업발전	익명화	307,252	2,218,820	2,298,157	1,970,812	6,795,041
	익명화	132,843	1,595,744	1,547,297	1,359,136	4,635,020
	소 계	440,095	3,814,564	3,845,454	3,329,948	11,430,061
정산비용	익명화	78,860,554	353,788,976	309,375,232	249,169,226	991,193,988
	익명화	35,492,666	267,548,969	208,059,398	171,700,835	682,801,868
	소 계	114,353,220	621,337,945	517,434,630	420,870,061	1,673,995,856

자료: 한국전력거래소 발전량 및 정산비용 재구성

[표 4] ◆□■(주)1,2호 진입로 사용료 미납부 현황

(’25.8. 기준, 단위: 원, VAT 제외)

번호	계약기간	임대료	지연이자	비 고
1	’22. 7. 1. ~ ’23. 6. 30.	5,212,000	988,900	계약 체결 미납부
2	’23. 7. 1. ~ 현재	10,882,860	1,228,680	계약 미체결 미납부
소 계		16,094,860	2,217,580	
합 계		18,312,440		

자료: 정산비용 재구성

다만 전임 담당자 ○☎※(4)은 ◆□■(주)1,2호에게 ’22.12.16.부¹⁾로 진입로 사용료 징구의 문서를 발송하는 등 기본업무는 진행하였음이 확인되었다.

1) 문서번호 강원본(재무)-3800, 3801

- ’22~’23년도 부동산 임대료 청구(◆□■1호, 2호 태양광발전소), 입금기한 : ’22.12.30.

[표 5] △▲▽kV ◎☆★변전소 진입로 임대 계약 담당자 현황

번호	계약 담당자		직 상위자	
	관리기간	담당자 명	관리기간	담당차장 명
1	익명화	○☒※(4) (現 Å▶☒본부)	익명화	◀◆☒(3)
2	익명화	☆☒▼(4)	익명화	\$☒▲(3)
			'익명화	▲\$☒(3)

자료: 인사자료 편집

한편 감사기간 중 ‘진입로 사용료 미회수 법적조치 관련 법률질의 회신 결과’에 준하여 전임 담당자 ○☒※(4)이 공문에 명시한 차임 지급 기한을 '22. 12. 30.로 정하였으므로 소멸시효 만료 전인 3년이 경과된 '25. 12. 30.이전²⁾에 사용료 및 이자를 청구할 수 있으므로 후속조치를 반드시 이행하여야 한다.

나. △▲▽kV ◎☆★변전소 진입로 제설 용역 비용 미회수

또한 3개 신재생 발전사가 이용하는 ◎☆★변전소 진입로에 대하여 겨울철 제설을 위한 용역 분담금 계약내용은 아래의 [표 6]과 같다.

[표 6] ◎☆★변전소 진입로 제설 용역 분담금 계약 내용

(’25년 8월 기준)

번호	계약기간	한국전력공사 (◎☆★S/S)	₩\$▽☒	♣◆♣(주)	◆□■(주)1,2호
1	2020년 이전	50%	50%	-	-
2	2020. 12. 30. 이후	35%	35%	30%	-
3	2022. 3. 4. 이후	30%	30%	30%	10%

자료: ◎☆★변전소 제설작업 공동이행 협약서 재구성

2) ‘제설용역 분담금 미수금’ 관련 법률질의 회신 내용 중 발췌(법무정보시스템 등록)

그런데 ◎☆★변전소 진입로 제설 용역 분담금 납부현황을 확인한 결과 (주) \$▽⊠과 ♠@●(주)은 ‘제설작업 공동이행협약서’에 의거 관련 비용을 성실히 납부하고 있으나, ◆□■(주)1,2호는 ’22.3.4.부 협약서 체결 이후 아래의 [표 7]과 같이 단 한번도 비용을 납부하지 않고 있음이 확인되었고 그 금액은 12,993,991원이다.

[표 7] ◆□■(주)1,2호 제설 용역 분담금 현황 (미납부 금액)

(’25년 8월 기준, 단위: 원)

번호	용역 계약년도	제설비용	(주)*⊠	\$▽⊠(주)	◆□■(주)1,2호	
					원금(미납)	이자(미납)
1	2021년 (’21~’22년 동계)	18,314,581	5,494,373	5,494,373	1,831,457	250,173
2	2022년 (’22~’23년 동계)	30,325,338	9,097,601	9,097,601	3,032,534	264,550
3	2023년 (’23~’24년 동계)	40,610,000	12,183,000	12,183,000	4,061,000	176,763
4	2024년 (’24~’25년 동계)	40,690,000	12,207,000	12,207,000	4,069,000	25,725
소 계		89,249,919	26,774,974	26,774,974	12,993,991	717,211
합 계					13,711,202	

자료: ◎☆★변전소 제설작업 용역비 정산서 재구성

태백전력지사 ◆☎◆팀 담당자들은 제설 용역 분담금을 계속 납부하고 있지 않은 ◆□■(주)1,2호에 대하여 아래의 [표 8]과 같이 ’22년부터 총 6회에 걸쳐 지속적으로 납부요청 공문을 발송하였으나, 위의 [표 3]과 같이 발전사업자는 ’22년 이후 상업 발전을 통하여 발전비용을 정상적으로 정산받고 있음에도 불구하고, 아래의 [표 9]와 같이 태양광 인버터 문제로 전력생산에 문제가 생겨 약정된 제설 용역 분담금을 납부 못하고 있다는 입장의 공문만 반복적으로 제출하는 불성실하고 신뢰에 위배되는 사업자이므로 민사소송(부당이득금 청구 소송) 등의 법적조치가 필요할 것으로 판단된다.

[표 8] ◎☆☆변전소 진입로 제설 용역 분담금 납부 요청 및 회신 현황

(‘25년 8월 기준)

번호	구분	일 자	문서번호	문서제목	담당자
1	발신	2022.4.26.	익명화	21~22년 ◎☆☆변전소 제설용역 용역비 분담금 납부 요청	#●@
2		2022.10.5.	익명화	21~22년 ◎☆☆변전소 제설용역 분담금 미수금 납부 요청	#●@
3		2023.3.10.	익명화	21~22년 ◎☆☆변전소 제설용역 분담금 미수금 납부 재요청	#●@
4		2023.6.28.	익명화	22~23년 ◎☆☆변전소 제설용역 용역비 분담금 납부 요청	#●@
5	수신	2023.8.22.	익명화	(주)◆□■2호 태양광발전소 제설용역 분담금 미납의 건	-
6		2023.11.3.	익명화	(주)◆□■2호 태양광발전소 제설용역 분담금 미납의 건	-
7		2024.5.7.	익명화	(주)◆□■2호 태양광발전소 제설용역 분담금 미납의 건	-
8	발신	2024.5.14.	익명화	23~24년 ◎☆☆변전소 제설용역 용역비 분담금 납부 요청	☒▼●
9	수신	2024.5.16	익명화	(주)◆□■2호 태양광발전소 제설용역 분담금 미납의 건	-
10		2024.10.21	익명화	(주)◆□■2호 태양광발전소 제설용역 분담금 미납의 건	-
11	발신	2025.5.15	익명화	24~25년 ◎☆☆변전소 제설용역 용역비 분담금 납부 요청	●☐☐☐

자료: 태백전력지사 발송 및 수신문서 재구성

[표 9] 제설 용역 분담금 미납 회신 공문

(‘24. 10. 21. 기준)

익명화

종합하여, 강원본부는 ◆□■(주)1,2호에 대하여 △▲▽kV ◎☆☆변전소 진입로 임대 재계약(갱신)을 시행하고 진입로 사용료 이자포함 18,312,440원과 제설 용역 분담금 이자포함 13,711,202원 총 32,023,642원에 대하여 법적 소송 등을 통하여 즉각 회수 조치가 필요하다.

관계자 의견

△▲▽kV ◎☆★변전소 진입로 임대 계약 업무담당자인 ☆☎▼(4)과 담당 팀장 ▲\$ㄷ(3)은 ◆□■(주)1,2호와의 임대 계약을 재계약(갱신)하지 않은 점과 미납부 사용료를 적극적으로 청구하지 않았음을 인정하였다.

조치할 사항

강원본부장은

- ① 진입로 임대 재계약(갱신) 업무를 소홀히 한 담당자 ☆☎▼(4)에 대하여 ‘경고’를 촉구하여 주시고,(경고)
- ② 미조치된 △▲▽kV ◎☆★변전소 진입로 임대 재계약(갱신) 및 미납된 사용료 청구에 대하여 법적 소송 등 필요한 조치를 조속히 이행하여 주시기 바랍니다.(시정)

태백전력지사장은

미조치된 △▲▽kV ◎☆★변전소 제설 용역 비용 분담금에 대하여 법적 소송 등 필요한 조치를 조속히 시행하여 주시기 바랍니다.(시정)

【관련자】

강원본부 ☎ㄷㄱ부

대 리 ☆☎▼(경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 2	회 수 [32,023,642원]	경 고 1	강원본부 태백전력지사	강원본부 태백전력지사